

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN

3050/2544

ป.อ. มาตรา 326

ป.วิ.อ. มาตรา 40, มาตรา 158

ป.วิ.พ. มาตรา 151

คำฟ้องในแต่ละกรณีที่โจทก์หาว่าจำเลยหมิ่นประมาทโจทก์ที่ไม่มีข้อความอันแสดงความหมายเป็นการใส่ความโจทก์โดยประการที่น่าจะทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังอย่างไรซึ่งศาลจะได้หยิบยกขึ้นพิจารณาได้ โดยเฉพาะโจทก์เพียงแต่บรรยายสรุปว่า ข้อความทั้งหมดเป็นความเท็จทั้งสิ้น ทำให้ประชาชนคนอ่านไม่ทราบความจริงเข้าใจว่าโจทก์มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศโดยไม่มีข้อความตอนใดยืนยันข้อเท็จจริงว่า โจทก์มีความสัมพันธ์ทางเพศกับ ส.ซึ่งเป็นกระเทย เมื่อฟ้องโจทก์ขาดสาระสำคัญดังกล่าวจึงเป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5)

โจทก์บรรยายฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในมูลละเมิดอันเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญามาด้วย เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องคดีในส่วนอาญาเสียแล้วย่อมไม่มีอำนาจรับคดีส่วนแพ่งไว้พิจารณา จึงต้องมีคำสั่งไม่รับฟ้องคดีส่วนแพ่งและคืนค่าธรรมเนียมแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 151

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีวัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์โฆษณา จำหน่ายและเผยแพร่ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์โดยเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ ข. จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ข. ด้วย เมื่อระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2542 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2542 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยทั้งหกร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมโดยจำเลยทั้งหกร่วมกันใส่ความโจทก์ด้วยการโฆษณาต่อประชาชนในหนังสือพิมพ์ ข. รวม 31 ฉบับ คือ ฉบับประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2542 มีใจความว่าโจทก์นำเงินให้นาย ส. หรือครูเก็ก หรือน้องเก็ก ซึ่งมีนิสัยใจคอกระเดียดไปทางเพศหญิง และสนิทสนมกับโจทก์มานานกว่า 20 ปี ไปทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ ภายหลังน้องเก็กประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ทำให้น้องเก็กถูกโจทก์ฟ้องในคดีเช็คหลายคดีจำนวนเงิน 1,000,000 บาท น้องเก็กต้องทยอยขายทรัพย์สินเพื่อรวบรวมเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ฉบับประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2542 มีใจความว่า โจทก์ให้สัมภาษณ์ว่ารู้จักนายเก็กและให้ยืมเงิน 1,000,000 บาท แต่นายเก็กนำเงินไปเลี้ยงดูผู้ชายไม่ได้นำเงินไปทำธุรกิจเงินกู้ และในวันเดียวกันน้องเก็กเปิดเผยว่าไม่ได้นำเงินไปปรนเปรอผู้ชาย แต่นำเงินไปปล่อยกู้เพื่อช่วยเหลือโจทก์ โจทก์เปลี่ยนไปจากคนเดิมมาก ช่วงนี้กำลังถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทำงาน ฉบับประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2542 มีใจความว่า น้องเก็กยืนกรานไม่เคยนำเงินไปปรนเปรอผู้ชายและทำให้โจทก์ออกโทรทัศน์ประจักษ์หน้ากันทั้งยังมีคำให้สัมภาษณ์ของนายบุญมี โสภักดิ์ แกนนำสมัชชาคนจนและที่ปรึกษาสมัชชาลุ่มน้ำมูลว่า เห็นภาพน้องเก็กถ่ายคู่กับโจทก์บอกได้เลยว่าโจทก์เป็นคนเช่นไร ประชาชนทั้งประเทศเห็นภาพก็คงรู้ว่าโจทก์ชอบอย่างไร ฉบับประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2542 มีใจความว่า ครูเก็กกล่าวว่าเงินของโจทก์ทั้งหมดนำไปปล่อยกู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ส่งดอกผลให้ตลอด ขอให้โจทก์นึกถึงความหลังที่ประทับใจครั้ง

แรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2519 เวลา 14 นาฬิกา ในบ้านพัก.....ของโจทก์ เมื่อ
ก่อนเจอกับโจทก์สนิทกันมาก ถึงขนาดอยู่บ้านเดียวกันสามารถนำรถตำรวจไปใช้ได้
ฉบับประจำวันี่ 7 มิถุนายน 2542 มีใจความว่า น้องเก็กย้าเหตุการณ์วันแรกพบใน
บ้านพักของสารวัตรใหญ่ นั้นประทับใจมากรสชาติเหมือนแลคตาซอย ตอนนีโจทก์ไม่
เคยมาดุด่าดูดี ไม่เหมือนสมัยโจทก์อยู่นาแก ฉบับประจำวันี่ 8 มิถุนายน 2542 มี
ใจความว่าน้องเก็กผวาภัยมีด รู้สึกหวาดกลัวมากมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามข่มขู่ให้หยุด
การให้สัมภาษณ์เด็ดขาด ฉบับประจำวันี่ 9 มิถุนายน 2542 มีใจความว่า ชุ่มมือปิ่น
ดั่งแอบอ้างรูปโจทก์ที่แจกจ่ายกลุ่มเพื่อใส่กรอบโชว์กลางบ้าน ฉบับประจำวันี่ 10
มิถุนายน 2542 มีใจความว่าน้องเก็กให้สัมภาษณ์ถึงภาพที่นิ่งเกาะขาโจทก์ว่า
เป็นการบีบหนวดให้โจทก์ที่หน้าห้องนอนบ้านพักโจทก์ เมื่อน้องเก็กไขปริศนาของ
คำถามเรื่องแลคตาซอยสามารถเรียกเสียงเฮฮาลั่นห้อง ฉบับประจำวันี่ 11
มิถุนายน 2542 มีใจความว่า น้องเก็กตอบพิธีกรรายการสายตรงไอทีวีว่า โจทก์บอก
ให้นำเงินไปปล่อยกู้จำนวน 1,000,000 บาท เพราะไม่มีรายได้พิเศษให้ปล่อย
ดอกเบี้ย้อัตราร้อยละ 5 บาทโดยโจทก์ได้อัตราร้อยละ 3 บาท ส่วนน้องเก็กได้อัตรา
ร้อยละ 2 บาทฉบับประจำวันี่ 12 มิถุนายน 2542 มีใจความว่า น้องเก็กโดนมือมีด
โทรศัพท์ขู่ข่มขู่จนต้องหลบภัยเข้ากรุงเทพฯ น้องเก็กยืนยันว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยให้
โจทก์อัตราร้อยละ 3 ฉบับประจำวันี่ 13 มิถุนายน 2542 มีใจความว่า แลคตาซอย
คืออะไร ต้นตอคำนี้มาจากกรณีที่น้องเก็กย้อนเหตุการณ์วันแรกอันประทับใจกับ
โจทก์ว่า รสชาติหวานมันยังกับแลคตาซอย ฉบับประจำวันี่ 14 มิถุนายน 2542 มี
ใจความว่าโผล่อีกรูปดาราสาวเซ็กซี่บอมบ์นั่งตักโจทก์ น้องเก็กร้องขอความเป็นธรรม
ที่ถูกโจทก์ฟ้องร้องคดีเช็คถึง 1,000,000 บาท ทั้งที่เคยสนิทกันลึกซึ้ง ความจริงแล้ว
ทำธุรกิจร่วมกันก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบฉบับประจำวันี่ 15 มิถุนายน 2542 มีใจความว่า
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างน้องเก็กกับโจทก์ น้องเก็กตอบว่าใช้สายตา
มองรูปในหนังสือพิมพ์แล้วใช้วิจารณญาณเอาเองว่าเป็นอย่างไร คนเราดบมือข้าง

เดียวไม่ดังหรอก จากนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าแลคตาซอยหมายความว่าอย่างไร น้องเก็ก
ยิ้มแล้วกล่าวเป็นนัยว่า คีนวันนั้นฝนตกและรถก็เสียด้วย ฉบับประจำวัน
16มิถุนายน 2542 มีใจความว่า น้องเก็กแฉโดนดาราสาวเช็กซ์บอมบี้โทรศัพท์ขู่หาว่า
เป็นคนให้ข่าวนั่งตักโจทก์ แล่งข่าวระดับสูงซึ่งใกล้ชิดกับพลตรี ส. รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า พลตรี ส. เริ่มอึดอัดกับ
การทำงานของโจทก์ ระยะหลังผลงานไม่ดี คดีสำคัญหลายคดีไม่คืบหน้า น้องเก็ก
เฉลยแลคตาซอยมันเกิดขึ้นเมื่อไปเก็บดอกเบี๋ยกับโจทก์ รถจักรยานยนต์น้ำมันหมด
เลยเติมแลคตาซอยแทนฉบับประจำวัน 17 มิถุนายน 2542 มีใจความว่า สมาชิก
กลุ่ม..... ถูกโจทก์แจ้งขอหาข้อหาเงินกู้ 2,200,000 บาทเศษ น้องเก็กร้องขอความ
เป็นธรรมว่าถูกโจทก์กล่าวหาข้อหาเงิน 1,000,000 บาทเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ใช้ทำ
ธุรกิจเงินกู้ แบ่งรายได้กันโดยโจทก์รับดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 3 ทั้งยังมีคำให้
สัมภาษณ์ของนายบุญมีว่าจากการที่ได้ติดตามข่าวมาโดยตลอดก็พอจะรู้ว่าโจทก์มี
ความสัมพันธ์ล้าลึกหวานมันเหมือนแลคตาซอยกับน้องเก็กเพียงใด ฉบับประจำวัน
18 มิถุนายน 2542 มีใจความว่า เก็กจี๊สภาสอบโจทก์ให้เงินกู้มูลนิธิที่ผ่านมาเก็กเคย
มีอะไรกับโจทก์หรือไม่ ให้วิเคราะห์เอาเองเพราะเคยพูดหลายครั้งแล้ว ฉบับประจำ
วันที่ 22 มิถุนายน 2542มีใจความว่า โจทก์เปิดศึกด่าเก็ก เพิ่ม 50 คดียอดฟ้อง
ข่าวสดน้องเก็กกล่าวว่าเมื่อปลายปีก่อนใครเป็นคนวางแผนให้ไปทวงหนี้จากลูกหนี้
ด้วยวิธีพิสดาร โดยทำทีไปขอยืมรถปิกอัพของลูกหนี้คนหนึ่งแล้วให้ขับหนีเข้า
กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการกดดันเจ้าของรถ จนกระทั่งต้องมาเจรจาจ่ายหนี้สินจึงได้รถ
คืน ฉบับประจำวัน 29 มิถุนายน 2542 มีใจความว่า ดีแฉอินเทอร์เน็ตเก็กดังทั่วโลก
ให้ชาวเกย์ทั่วโลกรับรู้ปัญหาน้องเก็กที่โดนดูหมิ่นเหยียดหยาม ฉบับประจำวัน
30มิถุนายน 2542 มีใจความว่า เก็กโต้ผู้จัดการเบงก์ ชี้หากสนิทกันจริงต้องรู้ว่าเวลา
นอนด้วยกันเก็กนอนข้างซ้ายหรือข้างขวา ตอนอยู่กับโจทก์ที่บ้านพัก เก็กมีความ
เป็นอยู่ที่ดี มีอภิสิทธิ์ทุกอย่าง มีคนบางคนคอยเอาใจใส่ ฉบับประจำวัน 1

กรกฎาคม 2542 มีใจความว่า น้องเก็กเตรียมฟ้องโจทก์กับผู้จัดการแบงก์ขอหาหมิ่นประมาทจนโดนต่อว่าต่ำชั้น เนรคุณ ฉบับประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2542 มีใจความว่า คณะกรรมการการปกครองยื่นหนังสือจี้นายกรัฐมนตรีสอบพฤติกรรมโจทก์อย่างเร่งด่วนที่ไม่ยอมมาชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ตามคำเชิญ ฉบับประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 มีใจความว่า ยังไม่เห็นมีใครจัดการเยียวยารักษาตำรวจลับแดงที่ป่วยทางจิตในอนาคตจะต้องปันอนุสาวรีย์ตำรวจใหม่ มีสาวสะบิมนั่งตักตำรวจและหนุ่มสวยนั่งเกาะขา ฉบับประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2542 มีใจความว่า น้องเก็กให้สัมภาษณ์ไม่เคยให้ข่าวโจมตีโจทก์หนังสือพิมพ์ข่าวสดเขียนข่าวเองทั้งหมดเรื่องดอกเบียเงินกู้โจทก์ก็ไม่เคยเก็บ แถมเรื่องแลคตาซอยก็เป็นแค่หมกलोंงธรรมดาฉบับประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2542 มีใจความว่า น้องเก็กครุประเทืองคนดังหันมาจูบปากคืนดีกับโจทก์พร้อมให้สัมภาษณ์แบบกลับหลังหันกล่าวหาหนังสือพิมพ์ ข. เขียนข่าวโจมตีโจทก์ตามอำเภอใจโดยไม่ได้ให้ข่าวเลย ฉบับประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2542 มีใจความว่า ประชาชนทั่วประเทศต้องอยากรู้อย่างแน่นอนคำพูดไหนของนาย ส. ที่เป็นเรื่องจริงและเรื่องใดที่เป็นเรื่องเท็จยังงือวยพรให้เรื่องระหว่างครุเก็กกับโจทก์จบลงแบบแฮปปี้เอนด์ฉบับประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2542 มีใจความว่า โจทก์ซึ่งลาออกจากหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบโจดเถื่อนสนามม้า หลังบอร์ดสนามม้าปทุมวันมีมติให้เปลี่ยนตัวเพราะรายได้ลดถึงขั้นขาดทุนนัดหลายแสนบาท กรรมการสนามอนุมัติให้ออกได้ทันทีฉบับประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2542 มีใจความว่า จากกรณีเรื่องอื้อฉาวหลาย ๆ เรื่องของโจทก์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครุเก็กนาย ส. หรือ อ. ที่ออกมายอมรับว่าเป็นคนในภาพที่นั่งตักโจทก์โจทก์ยังเป็นกรรมการอำนวยการแข่งม้าโดยฝ่าฝืนระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2542 มีใจความว่า จากกรณีเรื่องอื้อฉาวหลาย ๆ เรื่องของโจทก์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครุเก็ก หรือ อ้อยสมาชิกสามบอมบ์ที่ออกมารับว่าเป็นคนในภาพนั่งตักโจทก์และล่าสุดหลุดพ้นจากหัวหน้าทีมเฉพาะกิจปราบโจดเถื่อนสนามม้า โจทก์ยังฝ่าฝืนระเบียบกรมตำรวจเป็น

กรรมการแข่งม้าตั้งแต่กลางปี 2540 ฉบับประจำวันที่ 13กรกฎาคม 2542 มีใจความว่า โจทก์รับเงินรางวัลปราบโต๊ดเถื่อนสนามม้าราว 60,000,000 บาท ก่อนตัดสินใจออก ฉบับประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2542 มีใจความว่า โจทก์มีชื่อในนิตยสารนู้ด"ที่ นีบันเทิง" เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และฉบับประจำวันที่ 15กรกฎาคม 2542 มีใจความว่า โจทก์ถูกสอบสวนเรื่องเป็นกรรมการอำนวยการแข่งม้าโดยฝ่าฝืนระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตกเป็นข่าวอื้อฉาวไม่หยุดทั้งเรื่องไปคืนดีกับครูเก๊ก เรื่องที่ อ.ออกมายอมรับว่าเป็นคนในภาพนิ่งตักโจทก์ ข้อความดังกล่าวทั้งหมดเป็นความเท็จทั้งสิ้น เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของโจทก์โดยแท้ ทำให้ประชาชนคนอ่านที่ไม่ทราบความจริงเข้าใจว่าโจทก์มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ มีความรู้สึกดูหมิ่นเกลียดชังโจทก์ การกระทำของจำเลยทั้งหกทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ขอเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 150,000,000บาท เหตุเกิดที่ทุกตำบล ทุกอำเภอ ทุกจังหวัดทั่วประเทศขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136, 326, 328, 91, 90, 83, 84 พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484มาตรา 4, 48 ให้จำเลยทั้งหกโฆษณาคำพิพากษาของศาลในหนังสือพิมพ์แนวหน้า มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสดเดลินิวส์ สื่อธุรกิจการเมือง สยามรัฐ พิมพ์ไทย บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่นและบ้านเมือง ในหน้าหนึ่งขนาดความกว้าง 4 นิ้วยาว 8 นิ้ว มีกำหนด 30 วัน ติดต่อกันโดยจำเลยทั้งหกเป็นผู้ออกค่าโฆษณา ให้ยี่ดและทำลายหนังสือพิมพ์ ข่าวสดตามฟ็องทั้งหมด ห้ามจำเลยทั้งหกเป็นผู้ออกค่าโฆษณา ให้ยี่ดและทำลายหนังสือพิมพ์ข่าวสดตามฟ็องทั้งหมด ห้ามจำเลยที่ 2 ประกอบอาชีพนักหนังสือพิมพ์ ให้จำเลยทั้งหกชำระเงิน 150,000,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นและในศาลอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าฟ้องโจทก์มีสาระสำคัญสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) หรือไม่ เห็นว่า ตามคำฟ้องโจทก์บรรยายแยกการกระทำของจำเลยเป็น 31 ข้อ แต่ละข้อวันเวลาเกิดเหตุต่างกัน กล่าวหาจำเลยทั้งหกร่วมกันใส่ความโจทก์ด้วยการโฆษณาต่อประชาชนในหนังสือพิมพ์รายวันข่าวสดเป็นจำนวน 31 ฉบับรวม 31 วัน ข้อความแต่ละวันไม่เหมือนกัน เป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระกันจำนวน 31 กรรม ศาลฎีกาพิจารณาข้อความตามฟ้องและสำเนาหนังสือพิมพ์ ข. ในแต่ละกรรมที่โจทก์หาว่าจำเลยทั้งหกหมิ่นประมาทโจทก์ ไม่ปรากฏมีข้อความอันแสดงความหมายชัดแจ้งจะพึงเห็นได้อยู่ในตัวเองว่าเป็นการใส่ความ ทั้งโจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าในแต่ละกรรมข้อความตอนใดจะมีความหมายเป็นการใส่ความโจทก์โดยประการที่น่าจะทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังอย่างไร ซึ่งศาลจะได้หยิบยกขึ้นพิจารณาได้โดยเฉพาะ โจทก์เพียงแต่บรรยายสรุปตอนท้ายคำฟ้องว่า ข้อความทั้งหมดเป็นความเท็จทั้งสิ้นทำให้ประชาชนคนอ่านไม่ทราบความจริงเข้าใจว่าโจทก์มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศโดยไม่มีข้อความตอนใดยืนยันข้อเท็จจริงว่า โจทก์มีความสัมพันธ์ทางเพศกับนาย ส. ซึ่งเป็นกระเทยโดยการเสพสังวาสหรือร่วมเพศ หรือร่วมกระทำชำเรากันทางทวารหนักหรือเวجمรรคหรือให้นาย ส. ใช้ปากหรือลิ้นประกอบกามกิจต่ออวัยวะเพศของโจทก์ ฯลฯ ดังที่โจทก์บรรยายมาอย่างมากมายยืดยาวในฎีกา ความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องเป็นการใส่ความยืนยันข้อเท็จจริงให้คนอ่านคนฟัง คนเห็นเชื่อจึงจะเกิดความรู้สึกดูหมิ่นเกลียดชัง เมื่อฟ้องโจทก์ขาดสาระสำคัญดังกล่าวจึงเป็น

ฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) และเมื่อโจทก์บรรยายฟ้องสรุปตอนท้ายว่า จำเลยทั้งหกใส่ความโจทก์ทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงเฉพาะเรื่องโจทก์มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ข้อที่โจทก์อุทธรณ์และฎีกาต่อมาว่าจำเลยทั้งหกใส่ความโจทก์ในเรื่องการนอกใจภริยา มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ น. เรื่องการปล่อยเงินกู้ติดดอกเบี้ยวเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือเรื่องผลประโยชน์ในสนามม้า นั้น จึงเป็นเรื่องนอกคำฟ้องทั้งสิ้น แม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยให้ศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัยที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้นแต่เนื่องจากโจทก์บรรยายฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งหกในมูลละเมิดอันเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญามาด้วยกรณีเช่นนี้ศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีอาญา เมื่อพิพากษายกฟ้องคดีในส่วนอาญาเสียแล้วย่อมไม่มีอำนาจรับคดีส่วนแพ่งไว้พิจารณา จึงต้องมีคำสั่งไม่รับฟ้องคดีส่วนแพ่งและคืนค่าธรรมเนียมแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 151 เมื่อศาลชั้นต้นมิได้มีคำสั่งในคดีส่วนแพ่ง ส่วนศาลอุทธรณ์ก็มีคำสั่งเฉพาะเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมในคดีส่วนแพ่งให้เป็นพับแก่โจทก์โดยยังมิได้มีคำสั่งคำฟ้องส่วนแพ่งเช่นกัน กระบวนการพิจารณาในคดีส่วนแพ่งที่ศาลล่างทั้งสองปฏิบัติจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกาเห็นสมควรมีคำสั่งในคดีส่วนแพ่งไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวนให้ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งใหม่"

พิพากษายืน ให้ยกฟ้องคดีส่วนอาญา และไม่รับฟ้องคดีส่วนแพ่ง คืนค่าขึ้นศาลทั้งสามศาลแก่โจทก์ จำเลยทั้งหกไม่แก้ฎีกาจึงไม่กำหนดค่าทนายความในชั้นฎีกาให้

(โนรี จันทรทัต-พินิจ เพชรรุ่ง-รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ